

Allgemeine Einkaufsbedingungen der Siteco GmbH und der mit ihr verbundenen Unternehmen

(mit Ausnahme der Siteco Lighting US Inc.)

(nachstehend AUFTRAGGEBER genannt)

Artikel I: Definitionen

- Es gelten die nachfolgenden Definitionen im Rahmen dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen:
 - „AUFTRAGNEHMER“** meint den Lieferanten der WAREN/LEISTUNGEN.
 - „SCHUTZRECHTE“** meint gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte Dritter.
 - „SERIENPRODUKTE“** meint Produkte des AUFTRAGNEHMERS bzw. eines Dritten gem. den jeweils veröffentlichten Produktkatalogen.
 - „SERVICELEISTUNGEN“** meint Leistungen des AUFTRAGNEHMERS, welche nicht auf körperlichen Produkten basieren (z.B. Lichtplanung, Software, Demontage und Montage von Leuchten und Elektroanlagen, Lichtsteuerung, digitale Anwendungen, Inbetriebnahme, etc.).
 - „SPEZIFIKATION“** meint die technische Spezifikation und/oder Zulassung (inkl. Zertifizierung, Konformitätserklärung, etc.) von WAREN/LEISTUNGEN.
 - „VERPACKUNGEN“** meint Transportverpackungen (§4 VerpackV), Umverpackungen (§5 VerpackV) und Verkaufsverpackungen, die bei gewerblichen Endverbrauchern anfallen (§7 VerpackV).
 - „WAREN/LEISTUNGEN“** meint die Lieferung von Materialien, Halbzeugen, Werkzeugen, SERIENPRODUKTEN, sowie die Erbringung von SERVICELEISTUNGEN.
- Abweichende Definitionen gelten nur, wenn ausdrücklich vom AUFTRAGGEBER schriftlich bestätigt.

Artikel II: Allgemeine Bestimmungen

- Für die Lieferbeziehung zwischen dem AUFTRAGGEBER und dem AUFTRAGNEHMER gelten im Zusammenhang mit WAREN/LEISTUNGEN ausschließlich diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des AUFTRAGNEHMERS gelten nur insoweit, als der AUFTRAGGEBER ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Für den Umfang der WAREN/LEISTUNGEN sind die beiderseitigen übereinstimmenden schriftlichen Erklärungen maßgebend.
- Erforderliche Dokumentationsunterlagen für WAREN/LEISTUNGEN werden vom AUFTRAGNEHMER in elektronischer Form (d.h. pdf-Format) übergeben.
- Für Incoterms ist der Stand von 2020 maßgeblich.
- Die Datenschutzerklärung und die Info zur Informationssicherheit vom AUFTRAGGEBER kann unter www.siteco.de im Downloadbereich eingesehen werden.

Artikel III: Angebot

- Der AUFTRAGNEHMER unterbreitet auf Anfrage ein vollständiges Angebot für alle WAREN/LEISTUNGEN.
- Bei SERVICELEISTUNGEN hat:
 - Das Angebot auf Basis von Einheitspreisen pro Leistungsposition zu erfolgen, die sämtliche Nebenkosten enthalten; mengenabhängige Preisstaffeln der Einheitspreise sind möglich. Die Kosten für Lohn und Material sind jeweils gesondert pro Leistungsposition aufzuführen.
 - Vom AUFTRAGGEBER beigestellte Materialien sind, im Angebot als solche auszuweisen.
 - Sämtliche zur Leistungsausführung erforderlichen Materialien, sind durch den AUFTRAGNEHMER zu stellen. Die hierauf entfallende Vergütung ist in dem angebotenen Preis enthalten.
 - Zusatzkosten des AUFTRAGNEHMERS für eine Bauleistungsversicherung und eine Montageversicherung sind im Angebot gesondert auszuweisen.

Artikel IV: Bestellung, Auftragsbestätigung

- Der AUFTRAGGEBER kann die Bestellung bis zur schriftlichen Annahme durch den AUFTRAGNEHMER (Auftragsbestätigung) jederzeit widerrufen.
- Weicht die Auftragsbestätigung oder die WAREN/LEISTUNGEN von der Bestellung ab, so stellt dies ein erneutes Angebot des AUFTRAGNEHMERS dar, welches nur mit schriftlicher Bestätigung durch den AUFTRAGGEBER als angenommen gilt. Gleiches gilt für Änderungen oder Ergänzungen der Bestellung.
- Bei der Abgabe von Angeboten zu WAREN/LEISTUNGEN zu mehreren Teilprojekten eines zusammenhängenden Gesamtprojektes, ist der AUFTRAGGEBER berechtigt auch nur Teilprojekte zu vergeben. Die Ausweisung von Rabatten oder Sonderpreisen für den Fall der Vergabe mehrerer Teilprojekte ist möglich und deren beschränkte Geltung ist deutlich zu machen.
- Sollte sich die Kreditwürdigkeit des AUFTRAGNEHMERS nach Vertragsschluss verschlechtern, ist der AUFTRAGGEBER berechtigt von der Beauftragung zurückzutreten oder die Gewährung angemessener Sicherheiten zu verlangen.

Artikel V: Leistungszeit, Schadenspauschalierung, nachträgliche Änderung von Leistungen

- Bei den Lieferterminen handelt es sich um Fixtermine. Für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen von WAREN/LEISTUNGEN exklusive SERVICELEISTUNGEN kommt es auf den Eingang bei der vom AUFTRAGGEBER angegebenen Empfangsstelle an. Für die Rechtzeitigkeit von WAREN/LEISTUNGEN inklusive SERVICELEISTUNGEN (d.h. Werkverträge) kommt es auf deren formale Abnahme an.
- Bei erkennbarer Verzögerung einer Lieferung oder Leistungserbringung ist der AUFTRAGGEBER unverzüglich zu benachrichtigen.
- Witterungseinflüsse (ausgenommen höhere Gewalt) sind keine zu berücksichtigende Behinderungen.
- Im Falle des Verzugs ist der AUFTRAGGEBER berechtigt, einen pauschalierten Verzugschaden von 0,3% des Brutto-Lieferwerts pro Werktag zu verlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5% des Brutto-Lieferwerts. Der AUFTRAGNEHMER ist berechtigt nachzuweisen, dass dem AUFTRAGGEBER durch den Verzug kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Der AUFTRAGGEBER behält sich die Geltendmachung weitergehender Schäden vor.
- Sollte nach Vertragsschluss eine Änderung der WAREN/LEISTUNGEN erforderlich sein, so wird der AUFTRAGGEBER den AUFTRAGNEHMER darüber informieren. Der AUFTRAGNEHMER wird dem AUFTRAGGEBER unverzüglich die sich aus der Änderung ergebenden Konsequenzen mitteilen. Auf Bestätigung der Konsequenzen durch den AUFTRAGGEBER wird der AUFTRAGNEHMER die WAREN/LEISTUNGEN in geänderter Form erbringen. Sofern schriftlich keine Konsequenzen mitgeteilt oder deren nachträgliche Geltendmachung vorbehalten wurde, gilt die Änderung als kosten- bzw. terminneutral vereinbart.
- Sofern der AUFTRAGNEHMER die vertraglich vereinbarten WAREN/LEISTUNGEN wesentlich ändern möchte, muss der AUFTRAGNEHMER dies dem AUFTRAGGEBER mindestens sechs (6) Monate vor der geplanten Umsetzung in Textform mitteilen. Eine wesentliche Änderung

stellt jede Änderung von Prozessen, Produkten oder Rohstoffen dar, welche sich unter anderem auf die i) vertraglich vereinbarten Eigenschaften, ii) Passform, Form oder Funktion, iii) Zuverlässigkeit, Lebensdauer oder Qualität, iv) Abwärtskompatibilität bei Software / Firmware oder v) den Fertigungsstandort bzw. -prozesse auswirken. Die Mitteilung muss mindestens die i) Produktbezeichnung und Artikelnummer des zu verändernden Produktes, ii) Beschreibung der geplanten Änderung und iii) den Alt / Neu Vergleich hinsichtlich der geplanten Änderung beinhalten. Der AUFTRAGGEBER ist berechtigt, bis zum mitgeteilten Umsetzungsdatum der Änderung eine beliebige Menge der unveränderten WAREN/LEISTUNGEN beim AUFTRAGNEHMER zu bestellen. Sofern der AUFTRAGNEHMER die Änderungsmitteilung unterlässt, bleibt er weiterhin zur Lieferung der unveränderten WAREN/LEISTUNGEN, auch nach einer bereits erfolgten Änderung, verpflichtet.

Artikel VI: Gefahrenübergang, Versandkosten, Logistik, Transport, Versicherung

1. Alle Lieferungen des AUFTRAGNEHMERS erfolgen gem. dem Incoterm DAP Lieferadresse laut Bestellung, mit folgender Ausnahme: Zollpflichtigen Lieferungen mit See- und Binnenschifftransport erfolgen mit FOB Hafen laut Bestellung. Teillieferungen sind unzulässig.
2. Bei WAREN/LEISTUNGEN inklusive SERVICELEISTUNGEN geht die Gefahr mit der formalen Abnahme, bei WAREN/LEISTUNGEN exklusive SERVICELEISTUNGEN gem. dem vereinbarten Incoterms auf den AUFTRAGGEBER über. Sofern keine Incoterms vereinbart sind, geht die Gefahr mit vorbehaltloser Annahme auf den AUFTRAGGEBER über.
3. Die vom AUFTRAGGEBER mitgeteilten Anlieferbedingungen (z.B. Palettenmaße, etc.) sind einzuhalten. Die Versand- und Verpackungskosten gehen zu Lasten des AUFTRAGNEHMERS. Mehrkosten für eine zur Einhaltung eines Liefertermins etwa notwendige beschleunigte Beförderung trägt der AUFTRAGNEHMER, soweit die Erforderlichkeit der beschleunigten Beförderung nicht in den Verantwortungsbereich vom AUFTRAGGEBER fällt.
4. Jeder Lieferung sind Packzettel oder Lieferscheine mit Angabe des Inhalts sowie der vollständigen Bestellkennzeichen beizufügen. Andernfalls ist der AUFTRAGGEBER zur Verweigerung der Annahme berechtigt. Der Versand ist mit denselben Angaben sofort anzuzeigen.
5. Der AUFTRAGNEHMER übernimmt Logistik und Transport – einschließlich (Zwischen-) Lagerung – sämtlicher für den Auftrag erforderlichen Materialien (d.h. einschließlich der ggfs. vom AUFTRAGGEBER beigestellten Materialien).
6. Der AUFTRAGNEHMER hat folgende Versicherungen bei einer namhaften Versicherung durchgängig bis zum Ablauf aller Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem AUFTRAGNEHMER und dem AUFTRAGGEBER aufrecht zu erhalten und auf Anforderung vom AUFTRAGGEBER entsprechend nachzuweisen:
 - a. Erweiterte Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung: Mindestdeckungssumme von 5.000.000 € je Schadensfall und Jahr;
 - b. Bei Umgang mit zu verbauenden Materialien im Wert von mehr als 100.000 € zusätzlich: Bauleistungsversicherung und Montageversicherung, je in Höhe des Brutto-Auftragswertes.

Artikel VII: Zahlungsbedingungen, Verzug, Aufrechnung, Bürgschaft, Sicherheitseinbehalt

1. In Rechnungen sind die Bestellkennzeichen sowie die einzelnen Positionsnummern anzugeben. Solange diese Angaben fehlen, sind Rechnungen nicht prüffähig. Rechnungszweitschriften sind als „Duplikate“ zu kennzeichnen.
2. Zahlungen erfolgen innerhalb von 14 Kalendertagen unter Abzug von 2% Skonto bzw. 60 Kalendertagen netto.
3. Die Zahlungsfrist beginnt, sobald die WAREN/LEISTUNGEN vollständig und mangelfrei erbracht sowie eine prüffähige Rechnung eingegangen ist. Skontoabzug ist auch zulässig, wenn der AUFTRAGGEBER aufrechnet oder Zahlungen in angemessener Höhe aufgrund von Mängeln zurückhält oder mindert. Die Zahlungsfrist beginnt nach vollständiger Beseitigung der Mängel oder Erklärung der Minderung.
4. Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der WAREN/LEISTUNGEN als vertragsgemäß.
5. Sollten bei WAREN/LEISTUNGEN Abschlagszahlungen nach Leistungsfortschritt vertraglich vereinbart werden, so werden diese erst zur Zahlung fällig, sobald der AUFTRAGNEHMER eine von einer namhaften Bank ausgestellte Erfüllungsbürgschaft auf erstes Anfordern in Höhe des jeweiligen Abschlagszahlungsbetrages vorlegt.
6. Bei SERVICELEISTUNGEN ab einem Netto-Auftragswert von fünfzigtausend EURO (50.000 €) wird der AUFTRAGGEBER auf die Abschlussrechnung einen Sicherheitseinbehalt auf Gewährleistungsansprüche von 5% des Brutto-Auftragswertes für die Dauer der Gewährleistung bzw. Garantie plus ein Jahr einbehalten. Der AUFTRAGNEHMER kann den Sicherheitseinbehalt durch die Stellung einer von einer namhaften Bank ausgestellten Gewährleistungsbürgschaft i.H.d. Sicherheitseinhalts auf erstes Anfordern abwenden.

Artikel VIII: Mängelansprüche

1. Mängelrügen gem. §377 HGB für offensichtliche Mängel können innerhalb eines Monats ab Lieferung geltend gemacht werden. Sofern die Mängel erst bei Be- oder Verarbeitung oder in Gebrauchnahme erkannt werden (versteckte Mängel), können diese Mängel innerhalb eines Monats ab ihrer Feststellung geltend gemacht werden.
2. Ansprüche vom AUFTRAGGEBER wegen Sachmängel verjähren frühestens nach zwei Jahren, sofern das Gesetz keine längeren Fristen vorsieht. Die Frist beginnt mit dem Gefahrübergang, nicht jedoch vor Erhalt einer prüffähigen Rechnung.
3. Bei direkter Lieferung an Vertragspartner vom AUFTRAGGEBER oder sonstige Orte, an denen der AUFTRAGGEBER Aufträge außerhalb seiner Standorte auszuführen hat, beginnt die Verjährungsfrist mit der Abnahme durch den Vertragspartner vom AUFTRAGGEBER, spätestens allerdings ein Jahr nach Ablieferung an dem betreffenden Ort.
4. Die Rechte vom AUFTRAGGEBER bei Mängeln richten sich nach dem Gesetz. Soweit eine Selbstvornahme in Betracht kommt, kann diese außer in den gesetzlich bestimmten Fällen auch dann ohne Fristsetzung auf Kosten des AUFTRAGNEHMERS durchgeführt werden, wenn der AUFTRAGNEHMER nach Verzugsseintritt geliefert hat oder der AUFTRAGGEBER die Selbstvornahme zur Vermeidung eigenen Verzuges gegenüber einem Vertragspartner vornimmt.
5. Sollte der AUFTRAGNEHMER dem AUFTRAGGEBER für die WAREN/LEISTUNGEN eine Garantie neben der gesetzlichen Gewährleistung gewähren, so erstattet der AUFTRAGNEHMER dem AUFTRAGGEBER im Rahmen dieser Garantie ebenfalls die durch den Mangel verursachten Kosten für Aus- und Einbau, sowie die Fehlersuche.

Artikel IX: Garantien

1. Der AUFTRAGNEHMER garantiert, dass:
 - a. Die WAREN/LEISTUNGEN:
 - Dem zum Zeitpunkt der Lieferung/Erbringung geltenden Stand der Technik sowie den geltenden Gesetzen (insbesondere RoHS-Richtlinie und ElektroG) entsprechen
 - Frei von Flammenschutzmitteln der Typen Polybromierte Biphenyle (PBB) und Polybromierte Biphenylether (PBDE/PBDE) sind
 - Keinem Eigentumsvorbehalt unterliegen
 - Eine 10-jährige Original-Ersatzteilverfügbarkeit haben. Bei Systemen aus mehreren Komponenten kann eine ähnliche Komponente gleicher Funktion und zumindest gleicher Qualität verwendet werden (Ersatzlieferung), sofern es im Einzelfall keinen Hinderungsgrund gibt. Kosten, die durch eine Prüfung der Einsetzbarkeit oder Probleme einer Ersatzlieferung entstehen trägt der AUFTRAGNEHMER.
 - b. Alle gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, insbesondere bezüglich der Arbeitssicherheit und den Vorgaben für Mindestlohn, eingehalten werden.

2. Weitere Garantien und Zusicherungen des AUFTRAGNEHMERS bleiben unberührt.

Artikel X: Schutz des geistigen Eigentums

1. Freistellungsverpflichtung des AUFTRAGNEHMERS

Der AUFTRAGGEBER wird den AUFTRAGGEBER (dies schließt für die Zwecke dieses Abschnitts auch seine Geschäftsführer, sonstigen Vertreter oder Mitarbeiter, Vertriebspartner und Kunden ein) gegen jegliche Ansprüche, Streitigkeiten, Verfahren, Bußgelder, Schäden, Ausgaben und Kosten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf angemessene Anwaltsgebühren, Beträge, die in einem Rechtsstreit zugesprochen werden, oder Vergleichsbeträge sowie Schäden, Ausgaben und Kosten, die bei der Durchsetzung dieser Entschädigung entstehen), die in Verbindung mit oder aufgrund einer Forderung oder einer Behauptung eines Dritten entstehen, dass WAREN/LEISTUNGEN irgendwelche SCHUTZRECHTE eines Dritten verletzen oder missbrauchen, verteidigen und schadlos halten.

2. Zusätzliche Abhilfemaßnahmen

Wenn die Nutzung oder der Verkauf der WAREN/LEISTUNGEN aufgrund einer schriftlichen Klage wegen Rechtsverletzung untersagt wird oder nach Ansicht vom AUFTRAGGEBER mit hinreichender Wahrscheinlichkeit untersagt werden wird, wird der AUFTRAGNEHMER, ohne Einschränkung anderer Rechte, Ansprüche und Rechtsmittel, die der AUFTRAGGEBER gemäß dieser Bedingungen oder einer anwendbaren Rechtsvorschrift möglicherweise hat, auf seine alleinigen Kosten und so, wie es unter den Tatsachen und Umständen angemessen ist, innerhalb einer angemessenen Frist und nach Prüfung seiner Optionen mit dem AUFTRAGGEBER:

- Dem AUFTRAGGEBER das Recht verschaffen, die rechtsverletzende WARE/LEISTUNG weiter zu nutzen,
- Die verletzende WARE/LEISTUNG durch ein nicht verletzendes geeignetes WARE/LEISTUNG ersetzen, das für den AUFTRAGGEBER akzeptabel ist und eine gleichwertige Form, Passform, Funktion und Leistung aufweist, oder
- Die verletzende WARE/LEISTUNG so verändern, dass es nicht mehr verletzend ist, ohne die Form, Passform, Funktion oder Leistung zu beeinträchtigen.

Falls keine der vorgenannten Möglichkeiten unter den gegebenen Umständen zumutbar ist und nicht in angemessener Zeit erreicht werden kann, kann der AUFTRAGGEBER, ohne Einschränkung anderer Rechte, Ansprüche und Rechtsmittel, die der AUFTRAGGEBER gemäß dieser Bedingungen oder einer anwendbaren Rechtsvorschrift hat, (i) alle ausstehenden Bestellungen für rechtsverletzende WAREN/LEISTUNGEN stornieren und/oder (ii) die bereits gelieferten rechtsverletzenden WAREN/LEISTUNGEN zurückgeben, und der AUFTRAGNEHMER erstattet den dafür gezahlten Kaufpreis oder der AUFTRAGGEBER behält die betroffenen rechtsverletzenden WAREN/LEISTUNGEN und erhält eine Teilerstattung des Kaufpreises, die nach billigem Ermessen vom AUFTRAGGEBER unter Berücksichtigung des reduzierten Wertes der rechtsverletzenden WAREN/LEISTUNGEN festgelegt wird.

3. Verjährungsfrist

Ansprüche nach diesem Abschnitt verjähren nicht vor dem Zeitpunkt, zu dem die entsprechenden Ansprüche Dritter diesen Anspruch begründen.

Artikel XI: Qualitätssicherung

1. AUFTRAGNEHMER müssen folgende Qualitätssicherungsmaßnahmen sicherstellen:

- a. Etablierung eines Qualitätssicherungsmanagements sowie dessen Aufrechterhaltung während der gesamten Geschäftsbeziehung. Auf Anforderung vom AUFTRAGGEBER legt der AUFTRAGNEHMER dieses offen.
- b. Fortlaufende Überprüfung der Qualität der WAREN/LEISTUNGEN unabhängig von einer erfolgten Erstmusterprüfung und Freigabe durch den AUFTRAGGEBER. Auf Anforderung vom AUFTRAGGEBER erläutert der AUFTRAGNEHMER die Qualitätsprüfungen sowie den Stand der Prüftechnik und passt diese ggf. entsprechend den Vorgaben vom AUFTRAGGEBER an.
- c. Durchführung einer Wareneingangskontrolle/Endabnahme für alle WAREN/LEISTUNGEN durch den AUFTRAGNEHMER.

2. Der AUFTRAGNEHMER trägt die Kosten für Qualitätssicherungsmaßnahmen.

Artikel XII: Übertragung von Verträgen, Unterauftragnehmer

Der AUFTRAGNEHMER ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung vom AUFTRAGGEBER weder berechtigt Verträge an Dritte zu übertragen noch WAREN/LEISTUNGEN durch Dritte erbringen zu lassen. Sollte dies dennoch der Fall sein, so ist der AUFTRAGGEBER berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten sowie Schadenersatz zu verlangen.

Artikel XIII: Materialbeistellungen

1. Materialbeistellungen bleiben Eigentum vom AUFTRAGGEBER und sind unentgeltlich sicher und getrennt von anderen Gegenständen zu lagern, zu bezeichnen, ordnungsgemäß zu verwalten und zu versichern. Ihre Verwendung ist nur für Aufträge vom AUFTRAGGEBER zulässig. Bei Wertminderung oder Verlust ist vom AUFTRAGNEHMER Ersatz zu leisten. Dies gilt auch für berechnete Überlassung auftragsgebundenen Materials.
2. Beistellungen werden vom AUFTRAGNEHMER unverzüglich kontrolliert und überprüft - etwaige Beanstandungen sind dem AUFTRAGGEBER unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
3. Verarbeitung oder Umbildung des Materials erfolgt für den AUFTRAGGEBER. Der AUFTRAGGEBER wird Miteigentümer an den unter Verwendung ihrer beigestellten Stoffe oder Teile hergestellten Erzeugnissen im Verhältnis des Wertes der Beistellungen zum Wert des Gesamterzeugnisses. Der AUFTRAGNEHMER verwahrt die neue Sache unentgeltlich für den AUFTRAGGEBER mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.

Artikel XIV: Werkzeuge, Formen

Vom AUFTRAGGEBER überlassene bzw. in Auftrag gegebene Werkzeuge und Formen sind das Eigentum vom AUFTRAGGEBER und entsprechend zu kennzeichnen und pfleglich zu behandeln. Die im Laufe der Produktion anfallenden Wartungsarbeiten sind vom AUFTRAGNEHMER auf dessen Kosten selbständig durchzuführen.

Artikel XV: Nutzungsrechte an Software

1. Enthalten die WAREN/LEISTUNGEN Software, unabhängig davon, ob diese eigenständig oder in Verbindung mit der jeweiligen Hardware bereitgestellt wird gelten die nachfolgenden Bestimmungen.
2. Der AUFTRAGGEBER erhält vom AUFTRAGNEHMER eine räumlich und zeitlich unbegrenzte Lizenz zur Nutzung der Software und ist berechtigt die Software weiter zu veräußern
3. Der AUFTRAGNEHMER wird dem AUFTRAGGEBER unaufgefordert alle für die WAREN/LEISTUNGEN anwendbaren Lizenzbedingungen, sowohl eigene als auch die von Dritten, in schriftlicher Form zusammen mit dem Angebot zur Verfügung stellen. Sollte die Software Open Source Software enthalten ist zusätzlich anzugeben, welche Komponenten welche Art von Open Source Software verwenden und welche Lizenzbedingungen für die Komponenten gelten.

Artikel XVI: Exportkontrolle

Der AUFTRAGGEBER erhält vom AUFTRAGNEHMER, zur Einhaltung des Außenwirtschaftsrechts bei Aus-, Ein- und Wiederausfuhr benötigt, insbesondere:

1. Die statistische Warennummer gemäß der aktuellen Wareneinteilung der Außenhandelsstatistiken und den HS (Harmonized System) Code; wobei der AUFTRAGNEHMER nur die für sein Land gültigen Warentarifnummer dem AUFTRAGGEBER angeben muss. AUFTRAGNEHMER aus der EU müssen die EU Tarifnummern angeben.
2. Das Ursprungsland (nichtpräferenzzieller Ursprung) und, sofern vom AUFTRAGGEBER gefordert, Lieferantenerklärungen zum präferenzziellen Ursprung bei europäischen AUFTRAGNEHMERN oder Zertifikate zur Präferenz bei nichteuropäischen AUFTRAGNEHMERN.
3. Alle anwendbaren Ausfuhrlistennummern einschließlich der Export Control Classification Number gemäß der U.S. Commerce Control List (ECCN).

Artikel XVII: Geheimhaltung

1. Vom AUFTRAGGEBER überlassene bzw. in Auftrag gegebene Werkzeuge, Formen, Muster, Modelle, Profile, Zeichnungen, Normenblätter, 3D CAD-Daten, Druckvorlagen und Lehren dürfen ebenso wie danach hergestellte Gegenstände ohne schriftliche Einwilligung vom AUFTRAGGEBER weder an Dritte weitergegeben, noch für andere als die vertraglichen Zwecke benutzt werden. Sie sind gegen unbefugte Einsichtnahme oder Verwendung besonders zu sichern. Vorbehaltlich weiterer Rechte kann der AUFTRAGGEBER jederzeit ihre Herausgabe verlangen. Sie sind nach Vertragserfüllung unaufgefordert zurück zu geben. Der AUFTRAGNEHMER verzichtet insoweit auf etwaige Zurückbehaltungsrechte.
2. Vom AUFTRAGGEBER erlangte Informationen darf der AUFTRAGNEHMER, soweit sie nicht allgemein bekannt oder ihm auf andere Weise rechtmäßig bekannt geworden sind, Dritten nicht zugänglich machen.

Artikel XVIII: Forderungsabtretung, Aufrechnung

Forderungsabtretung ist nur mit schriftlicher Zustimmung vom AUFTRAGGEBER zulässig. Der AUFTRAGNEHMER darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

Artikel XIX: Freistellung, Produktrückrufe

1. Soweit der AUFTRAGNEHMER für einen Produktschaden verantwortlich ist oder die gesetzlichen Anforderungen (z.B. RoHS, ElektroG, etc.) nicht erfüllt oder Garantien verletzt, ist er verpflichtet, den AUFTRAGGEBER von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen.
2. Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle ist der AUFTRAGNEHMER insbesondere verpflichtet, etwaige Aufwendungen (insbesondere i.S.d. §§ 683, 670 BGB) zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer vom AUFTRAGGEBER durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang durchzuführender Rückrufmaßnahmen wird der AUFTRAGGEBER den AUFTRAGNEHMER – soweit möglich und zumutbar – informieren und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt bleiben sonstige Ansprüche in diesem Zusammenhang.

Artikel XX: Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Gerichtsstand ist der Ort des jeweiligen Unternehmens des AUFTRAGGEBERS, sofern der AUFTRAGNEHMER Kaufmann ist.
2. Es gilt das Recht des Landes in dem der AUFTRAGGEBER seinen Sitz hat; unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Artikel XXI: Salvatorische Klausel

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen desselben bzw. der vorstehenden Bestellbedingungen im Übrigen wirksam. Dies gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.